

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1022/2538

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย พีระศักดิ์ รักการแพทย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เมื่อวันที่1ธันวาคม2523โจทก์ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีภายในสิบปีนับแต่วันดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา271แม้โจทก์จะได้ร้องขอให้บังคับคดีและยึดทรัพย์ของจำเลยออกขายทอดตลาดเมื่อวันที่22เมษายน2526ก็เป็นขั้นตอนของการดำเนินการบังคับคดีแต่เมื่อเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไม่พอชำระหนี้และโจทก์มิได้ดำเนินการบังคับคดีเสียภายในสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาย่อมหมดสิทธิบังคับคดีแก่จำเลยจึงไม่อาจนำห็นดังกล่าวมาฟ้องจำเลยให้ล้มละลายได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย เป็น ลูกหนี้ โจทก์ ตาม คำพิพากษา จำเลยไม่มีทรัพย์สิน ที่ จะ ยึด มา ชำระหนี้ และ ได้ หลบหนี ไป จาก เคหสถานที่ เคย อยู่ ขอ ให้ มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ของ จำเลย เด็ดขาด และ พิพากษาให้ เป็น บุคคล ล้มละลาย

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น วินิจฉัยชี้ขาด ข้อกฎหมาย เบื้องต้น ว่า ศาลชั้นต้นพิพากษา ตาม สัญญา ประนีประนอม ยอมความ เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2523 โจทก์ นำยึด ทรัพย์ จำเลย ขายทอดตลาด เมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2526 โจทก์ ได้รับ เงิน จาก การ ขายทอดตลาด หัก แล้ว จำเลย ยัง เป็นหนี้ 512,204.26 บาท หลังจากนั้น โจทก์ มิได้ บังคับคดี จำเลย สำหรับหนี้ ที่ เหลือ นับแต่ วัน พิพากษา ถึง วันฟ้อง เกินกว่า 10 ปี แล้วโจทก์ บังคับ หนี้ ที่ เหลือ ต่อไป ไม่ได้ ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณา ความ แพ่ง มาตรา 271 โจทก์ จึง ไม่มี อำนาจฟ้อง ให้ จำเลย ล้มละลายพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 วินิจฉัย ว่า ฟ้อง ของ โจทก์ ยัง ไม่ขาดอายุความโจทก์ จึง มีอำนาจ ฟ้อง พิพากษายก คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ให้ ศาลชั้นต้นดำเนินการ พิพิจารณา ต่อไป

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง เบื้องต้น พังได้ ว่า ศาล ได้ มีคำพิพากษา ตามยอม ให้ จำเลย ชำระหนี้ แก่ โจทก์ เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2523 แต่ จำเลย ไม่ชำระ หนี้ โจทก์ จึง ขอให้ บังคับคดี และ ยึดทรัพย์ จำเลย ออกขายทอดตลาด เมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2526 แต่ เงิน ที่ ได้ จาก การขายทอดตลาด ไม่พอ ชำระหนี้ โจทก์ จึง ฟ้อง ขอให้ จำเลย ล้มละลาย เป็น คดี นี้เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2534

ใน ชั้นฎีกา คง มี ปัญหา วินิจฉัย เพียง ว่า โจทก์ มีอำนาจ ฟ้อง หรือไม่จำเลย ฎีกา ว่า โจทก์ เป็น เจ้าหนี้ จำเลย ตาม คำพิพากษา ตามสัญญา ประนีประนอม ยอม

ความ แล้ว ไม่บังคับ ชำระหนี้ นั้น ให้ เสร็จสิ้นภายใน กำหนด 10 ปี นี้ ดังกล่าว จึง
ระงับ ไป จำเลย ซึ่ง เป็น ลูกหนี้ย่อม หลุดพ้น จากหนี้ นั้น แล้ว โจทก์ จะ นำหนี้
ดังกล่าว มา ฟ้อง เป็น คดีอีก ไม่ได้ อีก ทั้ง การ ฟ้อง ขอให้ จำเลย ล้มละลาย คดีนี้
เป็น การ เอาหนี้ตาม คำพิพากษา ตาม สัญญา ประนีประนอม ยอมความ ซึ่ง ถึงที่
สุด แล้ว มา ฟ้องบังคับ จำเลย ให้ ชำระหนี้ อีก จึง เป็น ฟ้องซ้ำ นั้น ศาลฎีกา
พิจารณา แล้วเห็นว่า เมื่อ ศาลชั้นต้น ได้ พิพากษา ตาม สัญญา ประนีประนอม ยอม
ความให้ จำเลย ชำระหนี้ แก่ โจทก์ เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2523 โจทก์ ชอบที่ จะ
ร้องขอ ให้ บังคับคดี แก่ จำเลย ภายใน สิบ ปี นับแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2523 ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 แม้ ข้อเท็จจริงจะ ปรากฏว่า
โจทก์ ได้ ร้องขอ ให้ บังคับคดี และ ยึดทรัพย์ ของ จำเลย ออกขายทอดตลาด เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2526 ก็ ตาม ก็ เป็น ขั้นตอน ของการ ดำเนินการ บังคับคดี เมื่อ
หนี้ ที่ โจทก์ นำ มา ฟ้องคดี นี้ โจทก์ มิได้ดำเนินการ บังคับคดี เสีย ภายใน สิบ ปี
นับแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2523อันเป็น วันที่ ศาล มี คำพิพากษา โจทก์ ย่อม หมด
สิทธิ ที่ จะ บังคับคดีแก่ จำเลย โจทก์ จึง ไม่อาจ นำหนี้ ที่ พัน กำหนด เวลา บังคับ
คดี ดังกล่าวแล้ว มา ฟ้อง จำเลย ให้ ล้มละลาย ได้ ฎีกา จำเลย พังขึ้น ไม่จำต้อง
วินิจฉัยปัญหาอื่น ตาม ฎีกา จำเลย อีก ต่อไป ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษา มา
นั้นศาลฎีกา ไม่เห็น ฟ้อง ด้วย "พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

(สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ-ชัยนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ